

NUR ZULAIKHA BINTI AHMAD NIZAR

PEMOHON

lwn

ZAINAB BINTI ABDUL MAJID

RESPONDEN 1

MIMINORA BINTI ABDUL KARIM

RESPONDEN 2

MUHAMMAD ALI HASHEMI BIN AHMAD NIZAR

RESPONDEN 3

AHMAD SALMAN HASHEMI BIN AHMAD NIZAR

RESPONDEN 4

NUR SUMAYYAH BINTI AHMAD NIZAR

RESPONDEN 5

AKBAR FAHIM HASHEMI BIN AHMAD NIZAR

RESPONDEN 6

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 7 Februari 2023 bersamaan 16 Rejab 1444H]

Kes Permohonan No. : 10000-085-0072-2021

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Tuan Juraish bin Kamaruddin
(Tetuan Juraish Syariah & Associates)*

Peguam Syarie Responden 1 & 2 : *Tuan Mohd Redzuan bin Ramli
(Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates)*

Peguam Syarie Responden 3,4,5 dan 6 : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu notis permohonan dan affidavit bertarikh 5/5/2021 terhadap Responden-Responden untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- 1.1 Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan ke atas perintah kes saman No. 10207-017-0546-2020 yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada 1/10/2020.
- 1.2 Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam tempoh masa 30 hari dari tarikh keputusan diberikan.
- 1.3 Lain-lain perintah yang difikirkan munasabah dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

FAKTA KES

[2] Pemohon dalam semakan ini ialah cucu perempuan kepada R1 (Zainab) dan saudara perempuan seibu sebapa kepada Responden 3 (Muhammad Ali) , Responden 4 (Ahmad Salman) , Responden 5 (Nur Sumayyah) dan Responden 6 (Akbar Fahim). Manakala Responden 2 (Miminora) pula merupakan ibu saudara kepada Pemohon.

[3] Kesemua Responden adalah pihak yang terlibat dalam kes saman No. 10207-017-0546-2020 yang difailkan oleh Responden 1 bagi menuntut harta sepencarian ke atas harta peninggalan arwah suaminya Abdul Karim bin Kandar (*selepas ini dikenali sebagai "si mati"*).

[4] Pada 2/9/2020 YA Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut atas persetujuan bersama pihak-pihak melalui perjanjian sulh sebagaimana terma-terma berikut:

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122(4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan bahawa dua (2) harta yang dituntut Plaintiff seperti dalam tuntutan ini No. LM 112, Lot 5825, HSM 1149, (273, Kg. Melayu Batu 16, Rawang Selangor) dan No. Hak milik 6013, Lot 440, USL 369/29, Mukim Ulu Yam sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan si mati Abdul Karim bin Kandar.
- iii. Mahkamah memerintahkan bahawa Plaintiff mendapat 50% bahagian atau $\frac{1}{2}$ bahagian dari setiap bahagian harta tersebut.

[5] Semasa persetujuan tersebut direkodkan Pemohon, Responden 5 dan Responden 6 diwakili oleh Responden 2 (Miminora) sebagai penjaga *ad-litem* untuk menyatakan persetujuan masing-masing. Hal ini memandangkan pada waktu itu ketiga-tiga mereka masih di bawah umur.

[6] Pemohon mendakwa keputusan YA Hakim Bicara tersebut adalah melibatkan *ibra'* atau pelupusan terhadap sebahagian hak faraid Pemohon apabila $\frac{1}{2}$ bahagian harta tersebut telah diberikan kepada Responden 1 sebagai harta sepencarian sedangkan penjaga *ad-litem* tidak berhak melakukan *ibra'* ke atas hak Pemohon. Selain itu Responden 1 juga dikatakan tidak layak mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian daripada harta tersebut berdasarkan sumbangan sebenarnya.

[7] Tidak berpuashati dengan perintah tersebut, maka Pemohon berhasrat untuk memfailkan semakan. Walau bagaimanapun oleh kerana tempoh memfailkan semakan telahpun tamat, maka Permohonan ini difailkan pada 10/5/2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

Memanjangkan atau memendekkan masa

- (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*
- (2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

[9] Peruntukkan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*” di dalam peruntukan ini jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

[10] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 pula menetapkan permohonan bagi sesuatu semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan. Arahan Amalan tersebut menyatakan –

Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[11] Dalam mempertimbangkan ruang yang diberikan oleh seksyen 238, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes telah memberikan panduan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 *Akta 585*. Antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2)* *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*. Melalui kes-kes ini, Panel Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[12] Merujuk kepada afidavitnya, Pemohon menyatakan permohonan semakan sepatutnya difailkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penghakiman/perintah dikeluarkan iaitu sebelum atau pada 1/10/2020. Walau bagaimanapun Pemohon gagal berbuat demikian dan hanya memfailkan permohonan perlanjutan tempoh ini pada 10/5/2021. Ini bermakna kelewatan yang berlaku adalah selama kira-kira 221 hari. Pemohon menyatakan kelewatan adalah berpunca daripada perkara-perkara berikut:

- i. Pemohon baru mencapai umur 18 tahun pada 2/11/2020 untuk membolehkannya bertindak sendiri memfailkan permohonan namun tidak dapat berbuat demikian dengan serta merta disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang sedang berkuat kuasa pada waktu itu.
- ii. Pemohon perlu menumpukan kepada pengajiannya di institut pengajian tinggi yang dijalankan secara atas talian (*online*).
- iii. Kesukaran melengkapkan proses dokumentasi mahkamah dan untuk mendapatkan tarikh temu janji sewaktu tempoh PKP sehinggalah dapat melantik Peguam Syarie dan membuka fail guaman secara rasmi pada 25/4/2021.

[13] Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan ini, kami merumuskan kelewatan berpunca daripada kekangan pelaksanaan PKP dan tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN) yang bermula sejak 18/3/2020. Keadaan ini telah menghadkan pergerakan Pemohon untuk mendapatkan apa-apa khidmat nasihat guaman dan seterusnya memfailkan apa-apa dokumen mengikut kehendak undang-undang.

[14] Dalam situasi seperti ini, panduan telah diberikan dalam kes-kes telah diputuskan sebelum ini antaranya kes *Sarah binti Hamzah lwn. Adam Stanislaw Naglik @ Adam Naglik Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0039-2020)*, *Juwita binti Zainal Abidin lwn. Mohd Bakhtiar bin Omar (Permohonan No. 10000-077-0040-2020)* dan *Fahima Nazira binti Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0052-2020)* yang mana Mahkamah Rayuan Syariah telah meluluskan

permohonan perlanjutan tempoh masa yang dibuat oleh Pemohon ekoran berlakunya kelewatan disebabkan pelaksanaan PKP. Justeru dari sudut tempoh kelewatan kami bersetuju bahawa ia telah melampaui tempoh yang panjang, namun begitu dalam masa yang sama kami berpuas hati bahawa terdapat kewajaran untuk kami pertimbangkan sebab-sebab yang telah dinyatakan.

[15] Bagi memperkukuh dapatan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [2013] JH 36(1)* yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[16] Dalam konteks kebarangkalian untuk berjaya pula, Pemohon telah membangkitkan isu kekeliruan berkenaan perlantikan penjaga *ad-litem* sebenar bagi Pemohon sama ada Responden 3 (Muhammad Ali Hashemi) atau Responden 2 (Miminora). Hal ini berikutan dalam afidavit tambahannya Pemohon telah mengemukakan suatu perintah kes saman no. 10207-017-0546-2020 yang menunjukkan perlantikan Responden 2 sebagai penjaga *ad-litem* kepada Pemohon, Responden 5 dan Responden 6. Perkara ini bercanggah dengan kenyataan Responden 3 dalam Afidavit Jawapan bagi kes Permohonan No. 10000-041-0073-2021 (Permohonan *ad-litem* oleh ibu Pemohon Zalizah binti Zawawi) yang mengakui beliau adalah orang yang dilantik sebagai penjaga *ad-litem* yang sebenar.

[17] Selain itu dalam penghujahannya Pemohon turut membangkitkan persoalan tentang kelayakan penjaga *ad-litem* untuk melepaskan (*ibra'*) hak Pemohon sebagai seorang anak yatim dalam harta yang dipertikaikan. Pada hemat kami, persoalan-persoalan ini adalah melibatkan persoalan fakta dan hukum Syarak yang wajar diberi ruang untuk dikemukakan semasa proses semakan bagi membolehkan rekod-rekod prosiding yang berkaitan diperiksa sekali gus dapat menentukan sama ada ia adalah suatu kecacatan yang material atau sebaliknya untuk diberi pertimbangan.

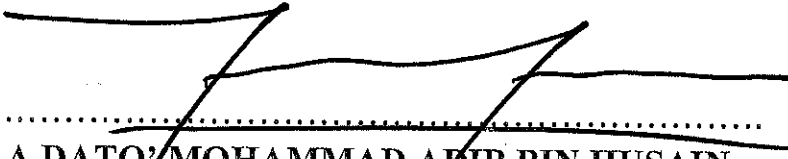
[18] Berdasarkan ulasan-ulasan kami di atas tanpa perlu kami mengulas lanjut faktor tahap prejudis kepada pihak Responden, kami berpendapat ruang untuk melanjutkan tempoh memfailkan semakan wajar diberikan kepada Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohon Pemohon DITERIMA.
- [2] Pemohon hendaklah memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 7 hari mulai tarikh hari ini.

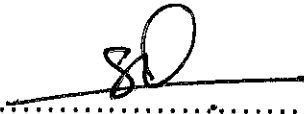
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ABIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

